

Ⅲ

우수 사례

제 목 적극적인 채무자 재산조사로 공사 수익에 기여

□ ◆◆◆◆부 ○○○ 과장(△급)은 공사가 □□은행으로부터 2013. 12. 30. 담보채권으로 인수한 채무자 ●●●(□□은행 △△△△△) 부동산 임의경매에서,

○ 타 채권자의 채권신고 내역 및 우선순위를 확인하던 중 ○○세무서에서 교부 청구한 체납액 중 가산세 41백만 원의 법정 기일이 청구 시점에 따라 서로 상이*함에 의문을 갖고,

* ○○세무서에서 부과한 양도소득세 가산세 41백만 원에 대한 법정기일이 청구 시점별 서로 상이한 사실 확인

- 2015. 3. 4. ○○세무서를 방문하여 가산세는 공사 근저당권 보다 후순위임을 확인하여, 2015. 3. 6. 법원 배당기일에 ○○세무서 가산세 41백만 원에 대한 배당 배제를 요청하였으나,
- 공사의 배당배제 요청에도 불구하고 법원은 ○○세무서에서 교부 청구한 내용을 그대로 인정하여 배당함에 따라 공사는 2015. 3. 12. 배당이의 소 제기

□ 한편, 2015. 3. 4. ○○세무서 방문 당시, 배당 순위에 대하여 협의하던 중 채무자 ○○○ 소유의 다른 부동산 2건이 경매 진행 중인 사실을 인지하고,

- 2015. 3. 10. 추가 발견재산 2건에 대하여 부동산 가압류 신청 후 해당 경매 법원에 「민법」 제368조(공동저당과 대가의 배당, 차순위자의 대위)*에 따라 배당을 신청한 결과,

* 공동담보 등 채무자 소유의 여러 재산에 대한 경매가 진행될 경우 차순위 저당권자는 선순위 저당권자가 다른 부동산의 경매에서 변제를 받을 수 있는 금액 한도에서 선순위자를 대위하여 저당권 행사 가능

- 2015. 8. 25. 채무자 ○○○에 대한 미회수 채권액 111백만 원 전액을 배당받아 회수하였음

【주요 업무추진 경과】

“기재 생략”

- 이와 같이, ◆◆◆◆◆부 ○○○ 과장(△급)은 경매업무를 수행 하면서 위 ◎◎세무서를 직접 방문하는 등 타 채권자의 채권 신고 내용을 면밀하게 검토하여,

- 채무자 소유 재산 2건을 추가로 발견하고, 신속한 법적조치로 111백만 원을 추가로 회수하여 공사 수익에 기여함